

자금세탁방지 핵심요원(기초)

# 의심스러운 거래보고 작성법

Key Points

Q

금융회사의 직원이 의심스러운 거래보고를  
하는 경우 반드시 자금세탁행위가  
발생하였거나 의도가 있다는 “증거”가  
필요하다.

**맞는 설명인가요?**

A

**아닙니다.**

**의심이면 충분함. 반드시 자금세탁행위가  
발생하였다거나 의도가 있다는 “확신이나  
증거”가 필요하지는 않음**

## 학습목표 TODAY'S GOAL

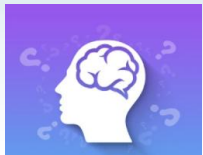
- » '의심'의 기준을 설명할 수 있다.
- » 의심거래 추출 룰(시나리오) 관리 절차를 설명할 수 있다.
- » 의심스러운 거래 판단기준을 설명할 수 있다.
- » 의심스러운 거래보고 작성 원칙을 설명할 수 있다.



## 학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » '의심'의 기준
- » 의심거래 추출 "룰(시나리오)" 관리 절차
- » 의심스러운 거래 판단기준
- » 의심스러운 거래보고 작성 원칙





## AML 상식 타임

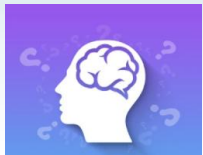


### 의심스러운 거래 미보고 !

#### 여행업자 해외송금 관련 확인업무 불철저 및 의심스러운 거래 미보고

- 외국환거래법 등에 따라 은행은 여행업자의 단체해외여행경비를 외국여행사 등에게 지급하는 경우 지급신청서, 사업자등록증, 지급사유 및 금액을 입증할 수 있는 서류를 확인하여야 함
  - ✓ 은행 내규에 따라 고객의 요청에 의하여 부득이하게 부정 통장을 이용하는 경우 고객의 대출금 상환 등 은행의 채무변제 목적에 한하여 사용하여야 하며,
  - ✓ 여행업자의 단체 해외여행경비 26건의 송금업무를 처리하면서, 단체 해외여행 경비에 대한 인정된 증빙서류 등을 확인하지 않고 지점명의 업무통장으로 입금 받아 처리하였으며,
  - ✓ 해당 송금업무 취급시 장기간에 걸쳐 송장 등 증빙서류를 제출하지 않았고, 송금인 명의가 아닌 제3자 명의로 타행 현금입금 또는 타행이체로 지속적으로 입금되는 등 의심스러운 거래로 판단할 수 있는데도 이를 STR로 보고하지

<출처:금융감독원>



## AML 상식 타임



### 가상자산사업자의 의심스러운 거래 미보고 !

- A가상자산거래소의 고객 甲은 90세가 넘는 고령자임에도 불구하고 주로 늦은 밤 또는 새벽시간을 이용하여 30종 이상 다양한 가상자산을 거래하고 있으며, 트래블룰 회피를 위해 99만원 이하로 거래금액을 분할하여 출고함
- 또한, B가상자산거래소 고객 乙을 비롯한 다수인은 70세가 넘는 고령층으로 모두 동일한 해외 IP 주소에서 프로그램 자동 매매를 이용하여 가상자산을 활발히 거래하고 있음
- 이 경우 실제 계좌를 운영하는 자가 별도로 존재하는지 여부(차명거래)를 검토하여 STR로 보고할 것인지를 판단하여야 하는데, 이를 소홀히 하여 STR 보고를 이행하지 않음

<출처:동아일보>





01

---

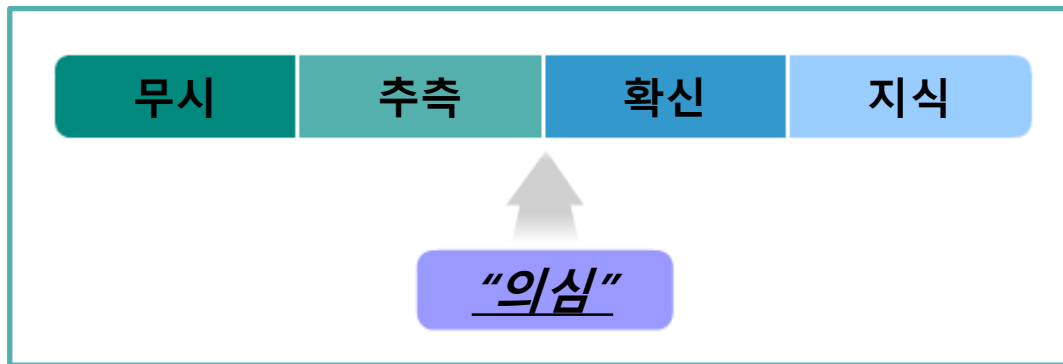
## '의심'의 기준



## '의심'의 기준

의심스러운 거래를 보고하기 위해서는

고객의 거래활동이 자금세탁행위 또는 테러자금조달  
행위와 관련되었다는 확신이 있거나 이에 대한  
합리적인 근거를 토대로 한 '의심'이 존재하여야 함



## '의심'의 기준

의심스러운 거래를 보고하기 위해서는

### 의심

- 금융회사의 직원으로서 무엇인가 정상적이지 않다는 의심이 발생하는 것
  - 반드시 자금세탁행위가 발생하였다거나 의도가 있다는 **"확신"**이 필요하지는 않음

## '의심'의 기준

- 고객의 계좌에 압수수색명령이 접수되거나, 몰수·보전 추징을 위한 형사압류가 접수된 경우에는 해당 계좌에 대한 범죄 수익 연관성을 파악하기 쉬워 STR 보고 결정이 용이함
- 그러나, 일반적인 의심거래는 수사기관 등에서 조사가 완료될 때까지는 범죄 관련 여부를 판단하기 어려움
- 직원은 업무 수행과정에서 파악한 거래 등이 불법재산 수수, 자금세탁 행위 등으로 의심되는 합당한 근거가 있으면 보고 책임자에게 보고

## '의심'의 기준 - 의도적 묵인

- 의도적으로 의심스러운 부분을 외면하고, 일반적으로 자신과 유사한 업무를 수행하고, 유사한 지위에 있는 사람이라면 의심스러운 거래보고를 하였을 사안을 보고하지 않은 경우
  - STR를 보고하지 않을 경우, 보고하지 않은 근거를 명확하게 제시할 수 있어야 함
  - 명백한 근거를 제시할 수 없는 경우에는 미보고 등으로 제재 등의 지적을 받을 수 있음



02

---

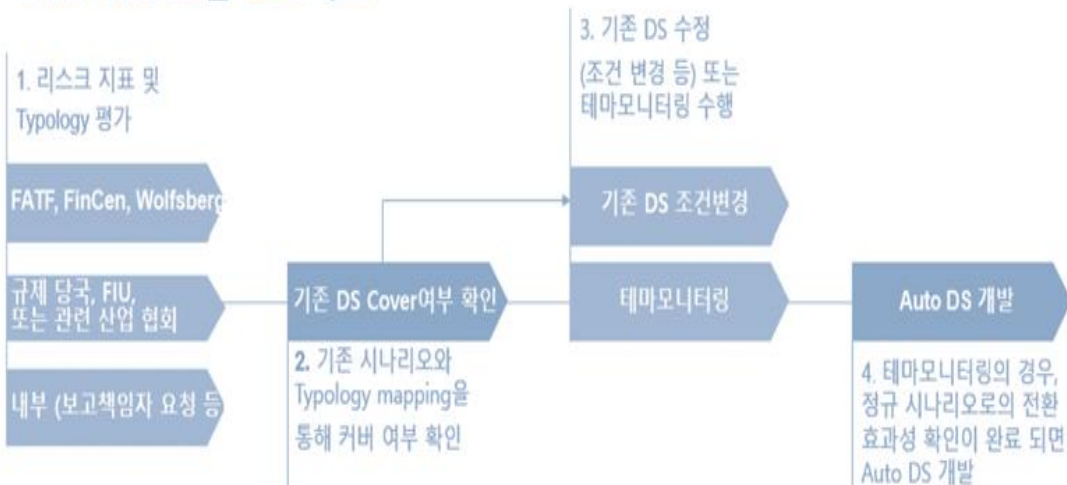
## 의심거래 추출 룰(시나리오) 관리 절차

### 의심거래 추출 룰(시나리오)

- “특정 금융거래정보 보고 및 감독규정”은 “금융회사등은 의심거래보고를 위하여 전산시스템을 개발하고 전자금융 거래에 대하여 주의를 기울여 금융거래등이 의심되는 거래 보고대상 금융거래인지 효율적으로 확인할 수 있는 방안을 강구하도록 노력하여야 한다”고 규정함
  - ✓ 금융회사등이 가능한 전산 시스템으로 구현된 모니터링 절차를 마련할 것이 요구됨
  - ✓ 내부 룰(시나리오)의 기준을 정하고 있는 Rule Book이나 기술 정의서 등에 대한 문서화가 필요함
  - ✓ 의심거래 모니터링을 효과적으로 수행하기 위해 유효한 의심거래 추출기준을 마련·적용하여야 하며, 적어도 년 1회 이상 룰 유효성평가를 수행하여야 함

### 의심거래 추출 룰 도입 프로세스

#### STR Rule 도입 프로세스





### 룰 효과성 평가시 유의사항

- 룰 효과성 분석이 미흡할 경우, 오탐이 많이 생성되어, 소규모 금융회사의 경우 거의 대부분의 거래가 의심거래 Alert으로 발생하는 불합리성이 초래될 수 있으며, 너무 보수적으로 분석할 경우에는 의심거래 보고가 누락될 수 있는 위험이 발생할 수 있음.
- 대부분의 국내 금융회사들은 룰 효과성 분석에 대한 업무 경험이나 인력의 부족으로 형식적인 룰 효과성 평가를 하거나, 외부 컨설팅 회사의 도움을 받아 분석을 수행하다 보니, 적극적이고 능동적인 분석이 이루어지지 않을 수 있어, 해당 분야의 기술을 가진 내부 인력 양성이 중요함(최근에 룰 효용성분석 과정 마련)

### 주요 지적사항

- 전산시스템 설계·운영상 오류로 인하여 의심스러운 거래 경보가 전혀 발생하지 않거나, 동일거래에 대하여 중복해서 경보를 발생시키는 등 일부 의심스러운 거래 추출기준의 실효성이 미흡
  - ✓ 쿼리코드부터 잘못된 경우(논리상 결함, 임시로 하드 코딩된 부분이 부적정, 정의서의 내용이 정확하게 반영되지 않음), DB를 충분히 고려하지 않은 경우 (테이블별 데이터 불일치, 데이터 형태를 고려하지 않은 코드(Null 값 입력 가능, 사용하지 않는 칼럼 등))
  - ✓ 동일 해외계좌로부터 고액타발송금 거래 - 특정일의 거래금액이 기본금액을 초과하는 경우 이후 일주일간 경보 발생

### 주요 지적사항

- 의심스러운 거래 추출 기준의 유효성에 대한 구체적인 점검 기준 및 절차가 마련되어 있지 않는다,
  - ✓ 유효성 점검결과 개선·보완이 필요한 추출기준을 도출하고도 실제 운영시 추출 이력이 없는 기준에 대해 미추출 사유를 점검하지 않고, 추출 조건을 재정립해야 하거나, 임계치 조정이 필요한 기준 중 일부만 조정하는 등 점검 결과의 반영이 미흡하며,
  - ✓ 비거주자의 경우 계좌 개설이 불가능한데도 비거주자 계좌 관련 추출 기준을 운영하는 등 일부 의심스러운 거래 추출기준이 회사의 실정과 맞지 않게 설정되어 있음
- 따라서 의심스러운 거래 추출기준의 유효성에 대한 점검기준 및 절차를 마련하고, 의심스러운 거래 추출 이력이 없거나, 회사 실정에 맞지 않는 추출기준 등을 점검하여 그 결과에 따라 추출기준을 개선·보완하는 등 의심거래 추출 기준 운영전반에 대해 재검토할 필요



03

---

## 의심스러운 거래 판단기준

#### '의심'의 판단기준

- 의심스러운 거래 보고 대상 여부는 금융회사 직원의 업무적인 전문지식, 경험 등을 바탕으로 종합적으로 판단함
- 특히, 고객과 직접 접촉하는 일선 직원(종사자)은 거래자 및 거래내용을 확인하는 과정에서 의심 거래를 가장 잘 인지할 수 있으므로, 내부 보고서에 이런 정황을 자세히 기술하는 것이 중요함
- 국제적 기준도 금융회사의 종사자의 거래 정황을 토대로 보고한 내용이 가장 중요하다고 권고하고 있음

## 의심스러운 거래 판단기준 - 고객 프로파일

거래자 정보

계좌 정보

거래 정보

|        |                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 거래자 정보 | <ul style="list-style-type: none"><li>직업/업종, 미성년자 여부, 고령자 여부, 신용불량자 여부, 요주인인물 여부, 주소지, 국적, 업종, 설립목적, 당행 고객 여부 등</li><li>기존에 CTR이나 STR 보고가 있었는지</li></ul> |
| 계좌정보   | <ul style="list-style-type: none"><li>거래상품/서비스의 종류, 신규일, 존속기간 등</li></ul>                                                                                |
| 거래정보   | <ul style="list-style-type: none"><li>거래수단, 거래금액 규모, 자금의 출처, 거래의 전후 (거래패턴), 분할거래 여부, 거래상대방 및 관계, 거래시간, 거래빈도, 입출금 시간차, 기타 평소 거래 상황 등</li></ul>            |

## 분할거래의 판단기준

분할  
거래

CTR 등을 회피하기 위해 거래금액을 다양한 방법으로 분할하여 보고기준금액 미만으로 나누어 거래

분할  
거래  
예시

- 금융거래 상대방이 다수의 점포(계좌)를 이용하거나 여러 날에 걸쳐 금액을 분할하여 거래
- 다수인이 금융거래 상대방이 되어 금액을 분할하여 거래

- 분할거래에 대한 명확한 기준을 마련하기는 곤란함
- 금융거래 상대방의 수, 거래 횟수, 거래 기간, 거래 점포 수 등을 종합적으로 고려하여 당해 거래가 의심스러운 거래 보고대상 금융거래인지를 판단하여야 함

#### 의심거래 참고유형(금융정보분석원 발행)의 보고유형

- 금융회사등은 해당 업권별 의심거래 참고유형을 적정하게 분석하여 해당 의심거래가 모니터링되고 있는지 확인 필요(예시)
  - ✓ 직업 및 사업내용 등이 명확히 파악되지 않는 고객이 다수의 타인 명의의 계좌를 소지하고, 거액의 금융 거래를 하는 경우
  - ✓ 미성년자 명의로 개설된 계좌에서 거액의 금융거래가 발생
  - ✓ 평소 통상적 금융거래 형태를 유지하고 있는 급여생활자, 개인 사업자, 중소기업 등의 계좌에서 거액의 금융거래가 발생하고, 자금의 실제 당사자 여부를 확인하는 과정에서 의심되는 경우
  - ✓ 금융거래자의 요청에 의하여 현금거래로 처리하는 등 평소 금융거래 형태와 상이한 거래로서 거액의 금융거래 또는 분할 거래를 하고 있다고 의심되는 경우
- 누락된 참고유형에 대해서는 STR Rule(시나리오) 개발 필요





04

---

## 의심스러운 거래보고 작성 원칙

## 4 의심스러운 거래보고 작성 원칙

### 의심스러운 거래 보고서 작성원칙

- 1 **보고이유**를 명확히 하라
- 2 **창구 상황**을 포함하라
- 3 명확한 **고객정보**를 제공하라
- 4 **관련인이 있으면 함께 보고**하라
- 5 **차이점**을 찾아라
- 6 **자금출처**를 밝히고 찾아라
- 7 **특이점**을 찾아라
- 8 **의심되는 전신송금의 경우 송금자 정보**를 적극적으로 확인하라

### 의심스러운 거래 보고서 서식

의심스러운 거래 보고는  
“의심스러운 거래 보고서 작성원칙”을 바탕으로  
“특정 금융거래정보 보고 및 감독규정” 정한  
의심스러운 거래보고서 서식에 맞게 작성하여  
금융정보분석원에 제출하여야 함

## 의심스러운 거래 보고서 서식

본 보고서는 특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률 제4조(금융기관등의 혐의거래보고 등)에 의하여 보고되는 사항으로 본 의심스러운 거래보고서의 내용이 사실임을 확인합니다.

### I. 보고기관에 관한 정보

|                                             |  |               |  |
|---------------------------------------------|--|---------------|--|
| 1. 보고기관명                                    |  | 2. 보고책임자명     |  |
| 3. 보고담당자명                                   |  | 4. 보고담당자 전화번호 |  |
| 주) 보고기관 본점의 의심스러운 거래보고서 담당자를 기재<br>( )번째 거래 |  |               |  |

### II. 의심스러운 거래자에 관한 정보

#### II-1. 공동사항

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5. 거래자(사업자)명           | <input type="checkbox"/> 주민등록번호(개인) <input type="checkbox"/> 주민등록번호(기타단체) <input type="checkbox"/> 사업자등록번호<br><input type="checkbox"/> 여권번호 <input type="checkbox"/> 법인등록번호 <input type="checkbox"/> 외국인등록번호<br><input type="checkbox"/> 국내거소신고번호 <input type="checkbox"/> 투자등록번호 <input type="checkbox"/> 고유번호/납세번호<br><input type="checkbox"/> BIC코드(SWIFT) <input type="checkbox"/> 해당국가법인번호<br><input type="checkbox"/> 기타(기재: ) |  |  |
| 6. 거래자(사업자) 설명<br>번호구분 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 7. 거래자(사업자) 설명번호       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 8. 거래자(사업자) 국적         | <input type="checkbox"/> 한국<br><input type="checkbox"/> 외국(국명: )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

### 3 의심스러운 거래보고 작성 원칙

## 의심스러운 거래 보고서 서식

#### VI. 의심스러운 거래유형 및 의심스러운 정도에 관한 정보

다음 중 본 보고서에 해당하는 거래라고 생각되는 항목을 모두 선택하십시오(복수선택 가능).

##### VI-1. 금융사고 또는 긴급조사가 요청되는 사건 관련\*

※본 항목은 긴급한 조사가 진행되어야 할 것으로 판단되는 혐의거래보고(STR)에 대해, 제크하는 항목으로 본 항목 선택시 다른건에 우선하여 긴급 조사가 이루어지게 됩니다.

- 1) ☐ 금융사고 등 거래행위 의심되는 거래
- 2) 뇌물공여 및 뇌물수수 등이 의심되는 거래
- 3) ☐ 거래의 의화도피로 추정되는 거래
- 4) ☐ 조직범죄 및 강경도 등 강력사건 연루가 의심되는 거래
- 5) ☐ 테러자금으로 의심되는 거래
- 6) ☐ 기타 사회통념상 긴급조사(우선조사)가 요청되는 거래
- 7) ☐ 수사기관으로부터 자료제공 요청을 받은 거래

##### VI-2. 의심스러운 거래자의 태도 및 특징 관련\*

- 1) ☐ 설명노출 기피 또는 거래에 대한 비밀요구
- 2) ☐ 거래에 대한 합당한 담면 불제공 또는 자금출처가 불분명한 거래
- 3) ☐ 업력이나 업제규모, 개인능력에 비해 파다한 거래실적
- 4) ☐ 연행, 행색과 거래금액간의 부조화
- 5) ☐ 중요인물 관련 거래
- 6) ☐ 어색하고 불안한 태도 및 언행
- 7) ☐ 사전거래가 없는 고액의 의심스러운 거래 요청
- 8) ☐ 의심스러운 동행자 참여거래
- 9) ☐ 불특정다수와 의 거래
- 10) ☐ 계약자 또는 수익자의 변변하거나 갑작스런 변경

##### VI-3. 계좌(가상자산의 경우에는 가상자산 계정, 가상자산주소 등을 포함)정보 관련\*

- 1) ☐ 타인의 명의 또는 계좌의 이용 (다수계좌 여부(□여<sup>1</sup>, □부<sup>2</sup>))
- 2) ☐ 특별한 사유없이 복수의 계좌개설 (계좌주 동일 여부(□여<sup>1</sup>, □부<sup>2</sup>))
- 3) ☐ 의심스러운 계약/계좌 폐지
- 4) ☐ 단발성 계좌의 이용

본 항목은 의심의 정도가 상당히 크고 전제 범죄가 의심되어 **시급히 조사가 진행되어야 할 것으로** 판단되는 항목으로 동 항목 선택 시 다른 건에 우선하여 긴급 조사가 이루어짐

## 의심스러운 거래 보고서 서식

#### VI-4. 거래유형 관련\*

- 15 ☐ 갑작스러운 거래 패턴의 변화
- 16 ☐ 원거리거래
- 17 ☐ 교환거래
- 18 ☐ 분할거래
- 19 ☐ 현금에 집착하는 거래
- 20 ☐ 거래 입금 후 당일 또는 익일 중 인출
- 21 ☐ 무기명증서(무기명채권, CD, CP 등) 관련거래
- 22 ☐ 계좌개설 없이 거래의 환전요구 또는 외국으로의 송금
- 23 ☐ 의심스러운 담보대출 또는 보험계약 즉시 약관대출
- 24 ☐ 주금 납입거래 또는 예금잔액증명서 발급(요청)
- 25 ☐ 다중거래의 동시요청
- 26 ☐ 빈번한 입출금(입출고)
- 27 ☐ 의심스러운 대여금고 또는 보호예수 거래
- 28 ☐ 법인자산 또는 타인자산 담보 거래
- 29 ☐ 무관업종 또는 의심스런 재산에 대한 보험계약 거래
- 30 ☐ 테러자금으로 의심되는 거래

#### VI-5. 기타 특정 및 유형\*

- 31 ☐ 거래의 내용이 VI-1~VI-5의 내용에 해당되지 않는 경우, 그 특정 및 유형을 별도 기술하여 주시기 바랍니다.

### 3 의심스러운 거래보고 작성 원칙

## 의심스러운 거래 보고서 서식

[지점용] 작성자의 입장에서 본 의심스러운 거래자가 의심스러운 정도(1은 의심스러우나 불확실함, 5는 매우 의심스러움을 의미함)를 체크하십시오.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

[본점용] 작성자의 입장에서 본 의심스러운 거래자가 의심스러운 정도(1은 의심스러우나 불확실함, 5는 매우 의심스러움을 의미함)를 체크하십시오.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

[첨부파일(Soft Copy)] \*  
첨부파일명

### 3 의심스러운 거래보고 작성 원칙

## STR 미보고 사유 작성예시(2015년 FIU 제공)

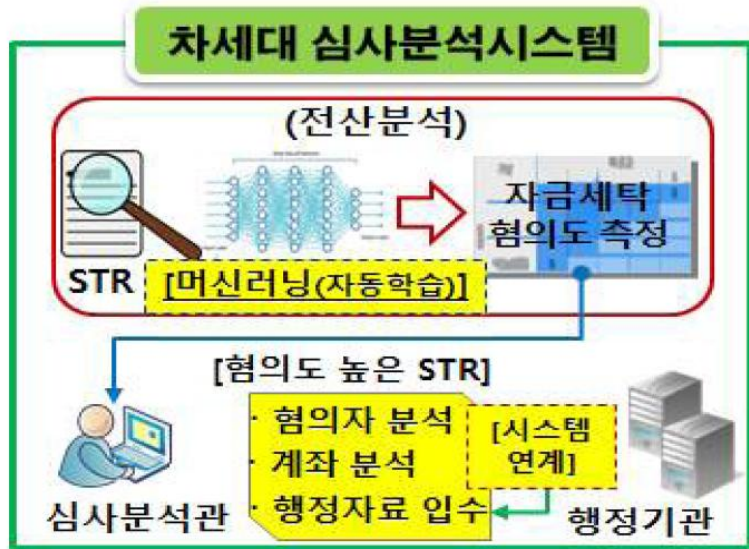
본 사례는 「STR 미보고 판단사유」 작성과 관련, 거래유형 및 판단사유의 타당성이 아닌 형식적 측면의 필수 기재사항인 ①자금원천, ②거래목적, ③판단사유 등이 포함된 작성사례를 공유하고자 하는 취지에서 배포하는 것으로, 실무현장에서 작성 시 개별 거래유형 및 상황 등을 종합적으로 감안하여 충실히 작성해 주시길 당부드립니다

| 연번 | 작성항목 | 작성 내용 (예시)                                                                                                              |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 자금원천 | 본인예금 해약                                                                                                                 |
|    | 거래목적 | 타 금융기관에 예치                                                                                                              |
|    | 판단사유 | 백만원권 수표로 5매, 5백만원은 현금으로 예금을 찾으시는 사유가 당행 이율이 낮아서 다른 곳으로 예치한다고 하였으며, 당행 계좌에는 지속적으로 정상적인 금융거래가 발생하는 것으로 보아 재테크를 위한 거래로 판단  |
| 2  | 자금원천 | 본인의 신탁계좌 자금                                                                                                             |
|    | 거래목적 | 자동대출상환                                                                                                                  |
|    | 판단사유 | 2010년에 가입한 본인의 신탁계좌를 해지하여 입금한 자금 (계좌 1234-00-000) 중 85백만원을 출금하여 본인 자동대출 (계좌 4321-00-000)을 일부 상환한 거래로 대출비율을 축소하는 거래로 판단됨 |



### 3 의심스러운 거래보고 작성 원칙

## KoFIU 심사분석 절차



1. 보고
2. 접수
3. 기초분석 및 배당
4. 상세분석
5. 완료보고
6. 제공 및 회신

- ☞ 머신러닝 기술로 최신 자금세탁수법을 자동으로 학습
- ☞ 분석에 필요한 행정자료 확대 및 1일 이내 입수

### 3 의심스러운 거래보고 작성 원칙

## STR 보고서 작성 유의사항

|               |                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alert<br>점검 시 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 원화 20억원 이상(미성년자 1억원 이상)인 경우 적극적인 STR 보고 검토</li> <li>✓ 외화 20만불 이상인 경우 적극적인 STR 보고 검토</li> <li>✓ 조세피난처 국가와의 거래인 경우 적극적인 STR 보고 검토</li> </ul> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 객관적 질의                    | 유의사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의심스러운<br>거래유형 및<br>정도에 관한 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 분할 거래 시 204 (분할거래) 필수 체크</li> <li>✓ 원화 분할 거래 &amp; 고액 입금 후 단기간 출금 거래 보고 시 204 (분할거래), 207 (거액 입금 후 당일 또는 익일 중 인출) 모두 체크</li> <li>✓ 고객 요청에 의한 현금거래 보고 시 206 (현금에 집착하는 거래) 필수 체크</li> <li>✓ 주금 가장 납입 의심 거래 보고 시 객관식 질의 체크 213 (주금 납입거래 또는 예금잔액 증명서 발급(요청)) 체크</li> <li>✓ 테러 의심 거래 보고 시 객관식 질의 305 체크</li> </ul> |

## STR 보고서 작성 유의사항

| 종합의견                  | 유의사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전체 내용에<br>해당 문구<br>포함 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 내국인 다수 원화 거래 보고 시 종합의견에 '다수' 문구 포함</li> <li>✓ 법인 대체성 현금 거래 보고 시 법인 &amp; 현금처리 &amp; 대표/직원(창구직원 제외) 관련 문구 포함</li> <li>✓ 법인 외환 거래 보고 시 종합의견에 법인 &amp; 외환 관련 문구 포함</li> <li>✓ 외환 분할 거래(환전, 송금) 보고 시 '분할' 문구 포함</li> <li>✓ 다수 외환 거래 보고 시 종합의견에 '다수' 문구 포함</li> <li>✓ 환치기 의심 거래 보고 시 종합의견에 '환치기' 문구 포함</li> <li>✓ 주금 가장 납입 의심 거래 보고 시 종합의견에 '주금', '주식납입', '주식대금', '가장납입', '증자', '자본금' 문구 포함</li> <li>✓ 주가조작 의심 거래 보고 시 종합의견에 '주가' &amp; '급등' 또는 '투자' &amp; '경고' 또는 '투자' &amp; '주의' 또는 '내부자거래', '내부자 거래', '내부자'&amp;'정보' 문구 포함</li> <li>✓ 도박 의심 거래 보고 시 종합의견에 '심야', '새벽', '야간', &amp; '도박', '게임' 문구 포함</li> <li>✓ 카드깡 의심 거래 보고 시 종합의견에 '카드깡', '카드대금', '가맹점' 문구 포함</li> </ul> |

## STR 보고서 작성 유의사항

| 종합의견                        | 유의사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전체<br>내용에<br>해당<br>문구<br>포함 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 주류판매점의 조세포탈 의심 거래 보고 시 종합의견에 '주류' 문구 포함</li> <li>✓ 주유소의 조세포탈 의심 거래 보고 시 종합의견에 '에너지', '주유소' 문구 포함</li> <li>✓ 고물상의 조세포탈 의심 거래 보고 시 종합의견에 '비철', '고철', '재생' 문구 포함</li> <li>✓ 성형외과의 조세포탈 의심 거래 보고 시 종합의견에 '성형외과' 문구 포함</li> <li>✓ 테러 의심 거래 보고 시 종합의견에 '테러' 문구 포함</li> <li>✓ 마약, 사기 의심 거래 보고 시 종합의견에 '마약', '사기' 문구 포함</li> <li>✓ 가상자산 관련 의심 거래 보고 시 종합의견에 '가상자산', '가상화폐' 문구 포함</li> <li>✓ 수사기관 수사 관련 보고 건이 아닌데 종합의견에 보이스피싱, 전기통신금융사기(전화사기), 지급정지, 압수수색영장 관련 문구가 포함된 경우 해당 문구 삭제</li> </ul> |

## 미흡한 혐의 없음 종결 처리 보고서 예시

### (예시 1)

OOO은 서울 XX에 거주하는 주부로서 영업점 시나리오에 고액현금거래와 관련된 위험신호가 생성되었으나, 해당 고객은 일상적으로도 현금거래를 선호하여, 일상적인 거래패턴과 유사하여 특별한 의심이 없다고 판단하여 종결 처리함

(미흡점 - 해당 고객이 주부인데, 평상시 현금거래를 선호하였다면, 해당 자금의 출처를 파악하여 자금의 출처가 명확한지를 확인한 내용을 기술하여야 함(예를 들어, CDD 정보에는 주부로 되어 있으나 동대문에서 의류도매업을 하는 것으로 파악되었고, 의류도매업의 특성상 자금을 현금으로 영수하는 경우가 많아 전체 매출에 부합한 현금거래가 발생하였고, 해당 자금을 다시 현금으로 인출하는 것이 아니라 의류관련 업체에 자금을 정산하는 거래 패턴을 보여, 사업상 거래로 판단하여 무혐의 처리함)

### (예시 2)

고객 OOO은 20XX년 XX월 XX일 OOO 종목 매매와 관련 매매관여 과다로 확인되어 의심거래로 생성되었음. 그러나 해당 고객은 기존에 투자시 동 거래와 유사한 패턴의 거래가 많았고, 거래의 자금을 투자하는 고객으로서 정상적인 거래로 판단하여 혐의 없음으로 종결 처리함

(미흡점 - 해당 고객이 특정 종목 매매와 관련하여 기존에도 매매관여 과다로 의심거래가 생성하였다면, 해당 고객이 주가조작 등의 혐의가 없는지에 대한 추가적인 조사가 이루어져야 하는데 합리적인 근거 없이 종결 처리하였음)



## 정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- › '의심'의 기준을 설명할 수 있다.
- › 의심거래 추출 룰(시나리오) 관리 절차를 설명할 수 있다.
- › 의심스러운 거래 판단기준을 설명할 수 있다.
- › 의심스러운 거래보고 작성 원칙을 설명할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank  
you!

의심스러운 거래보고 작성법